

삼현초등학교 학생생활규정

제정	2016. 3. 31.
개정	2017. 2. 9.
개정	2019. 2. 21.
개정	2019. 5. 23.
개정	2019. 11. 14.
개정	2020. 10. 7.
개정	2021. 10. 21.
개정	2023. 7. 19.
개정	2023. 12. 21.
개정	2024. 10. 10.
개정	2025. 10. 22
개정	2025. 12. 22.

제 1 장 총 칙

제1조【명칭】 이 규정은 ‘삼현초등학교 학생생활규정’이라 한다.

제2조【목적】 이 규정은 본교 학생생활과 관련하여 학생·학부모·교직원이 준수해야 할 제반사항들을 규정함으로써 학생들로 하여금 자주적 학습능력을 신장하고 민주시민 의식과 준법의식을 습득하여 21세기 세계화·정보화 사회의 주역으로서 학교와 지역사회 그리고 국가의 발전 및 법치주의 사회 실현에 기여함을 목적으로 한다.

제3조【적용근거】

- ① 본 규정은 초·중등 교육법 18조 및 동법시행령 제9조 제1항 제4호, 제7호, 제8호, 제9호의 학교규칙 기재사항, 시행령 31조와 관련 학생생활에 관한 세부사항을 규정한다.
- ② 교원의 학생생활지도에 관한 고시(2023.09.01.)는 「초·중등교육법」 제20조의2 및 「초·중등교육법 시행령」 제40조의3에서 학교의 장과 교원에게 부여한 학생생활지도 권한의 범위 및 방식 등에 관한 세부사항을 규정한다.

제4조【학교 구성원의 책무】

- ① 학생, 학교의 장과 교원, 학부모 등 보호자(이하 “보호자”라 한다)는 상호 간에 권리를 존중하고 타인의 권리를 부정하거나 침해하지 않도록 노력해야 한다.
- ② 학생은 인권을 학습하고 자신의 인권을 스스로 보호하며, 교사 등 타인의 인권을 존중하기 위하여 노력하여야 한다.
- ③ 학생은 학칙을 준수하고 학교의 장과 교원의 생활지도를 존중하며 따라야 한다.
- ④ 학교의 장과 교원은 생활지도를 통해 학생의 건강한 성장과 발달을 지원하고 학내의 질서를 유지하기 위하여 노력해야 한다.
- ⑤ 학교의 장은 학생 및 보호자와 교원 간의 상호 소통 증진을 위하여 노력하며, 교원의 원활한 생활지도를 위하여 시설, 인력 등 제반 여건을 갖추도록 지원해야 한다.
- ⑥ 보호자는 학교의 장과 교원의 전문적인 판단과 생활지도를 존중해야 하며, 학생이 학칙을 준수하도록 지도하여 교육활동이 원활히 이루어지도록 협력해야 한다.

제 2 장 학생생활

제1절 교내생활

제5조【기본품행】 학생으로서 기본예절과 질서를 지키며 남을 존중하고 자율적인 학습분위기 조성에 힘쓰며, 타인의 학습권을 존중하여야 한다.

제6조【차별받지 않을 권리】

- ① 학생은 성별, 종교, 나이, 사회적 신분, 출신지역, 출신국가, 출신민족, 언어, 장애, 용모 등 신체조건, 임신 또는 출산, 가족형태 또는 가족상황, 인종, 피부색, 사상 또는 정치적 의견, 성적 지향, 병력, 징계, 성적 등을 이유로 정당한 사유 없이 차별받지 않을 권리를 가진다.
- ② 학교 구성원은 제1항에서 예시한 사유를 이유로 차별적 언행, 혐오적 표현 등을 통해 다른 사람의 인권을 침해해서는 안 된다.
- ③ 학교의 장은 제1항에 예시한 사유로 어려움을 겪는 학생의 인권을 보장하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.

제7조【시설이용 및 환경】

- ① 학교의 시설물을 애호하고, 교구를 소중히 사용하며 정리 정돈한다.
- ② 교내의 시설물에 낙서 등을 해서는 안 되며, 실내외의 쾌적한 학습 환경 조성에 노력하여야 한다.

제8조【타인의 소유물에 대한 존중】

- ① 학생들은 다른 학생 및 교사들의 개인 소유물을 소중히 여긴다.
- ② 학교 일과 중 남의 물건에 허락 없이 손을 대지 않는다.

제9조【소지 금지 물품】

- ① 학생은 다음 호의 물품을 소지하거나 사용해서는 아니 된다. 단, 교육활동을 위해 학교의 장이 허용한 물건은 예외로 한다.
 - 1. 흉기 등 사람의 신체·생명 또는 시설을 해할 우려가 있는 물건
 - 2. 성냥, 라이터, 폭죽 등 인화물질 및 전열기
 - 3. 도박에 관련된 물건
 - 4. 타인의 성적 수치심을 일으킬 가능성이 높은 음란하고 저속한 내용을 담은 물건
 - 5. 담배, 주류, 부탄가스, 본드, 마약, 대마 등 향정신성 물질
 - 6. 녹음기

제10조【소지품 검사의 절차 등】

- ① 학생생활지도(흡연 등)를 목적으로 하는 정기적·일괄적 소지품 검사는 금지한다.
- ② 학생이 소지금지물품을 소지하였다고 의심 할만한 상당한 이유가 있고 교육 목적상 필요한 경우, 교사는 학생에게 소지품 검사의 목적·이유를 설명하고 소지품 검사를 할 수 있다.
- ③ 소지품 검사는 불가피한 사유가 없는 한 학생과 동성의 교사가 실시하되, 검사 과정에서 학생이 모욕감과 수치심을 느끼지 않도록 주의하여야 한다.
- ④ 소지품 검사를 실시할 때에는 학생의 동의를 얻어야 한다. 단, 학생이 흉기 등 사람의 생명·신체 또는 시설 안전을 해할 우려가 있는 물건을 소지하고 있다고 의심할 만한 타당한 이유가 있고, 그 안전을 보호할 긴급한 필요성이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

- ⑤ 학생이 소지품 검사에 응하지 않는 경우 학생에게 소지품 검사 실시 목적을 거듭 설명하고 거부 사유를 확인한 후, 추후 학생생활교육위원회에 회부, 심의하여 별도의 교육 조치를 취한다.
- ⑥ 학생의 소지품 검사는 담임교사, 학년부장 교사, 생활인권부 교사 등이 진행하여야 하며, 그 목적과 결과를 학교장에게 보고하여야 한다.

제11조【물건의 수거】

- ① 학생이 사람의 생명·신체 또는 시설 안전을 해할 우려가 있는 물건을 소지한 것이 명백하고, 그 안전을 보호할 긴급한 필요성이 있는 경우에는 학생의 동의 없이 물건을 수거할 수 있다.
- ② 교사는 물건을 수거한 즉시 학생 및 보호자에게 수거 물건 목록을 통지해 주어야 하며, 정당한 이유가 없는 한 상당한 기간 내에 학생 또는 학부모(보호자)에게 그 물건을 반환하여야 한다.

제12조【교우관계】 교내에서는 동급생 및 상·하급생 간의 예의를 지켜서 상호 간의 신뢰를 쌓는다.

제13조【흡연예방】

- ① 「국민건강증진법」제9조 ④항 6호에 따라 운동장을 포함한 학교 전체를 금연구역으로 지정한다.
- ② 「의정부시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례」에 의거 공휴일 학교시설 이용자(조기축구회 등), 학교 방문객 및 학부모 등의 절대정화구역(학교출입문으로부터 50m이내 지역) 흡연을 금지한다.
- ③ 「의정부시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례」에 의거, 금연구역에서 흡연하는 경우 10만원의 과태료를 부과한다.

제14조【여가활동】 학생들은 즐겁고 보람 있는 학교생활을 할 수 있도록 교내 휴식시간 및 여가시간을 잘 활용한다. 학생의 비행 및 교내폭력을 예방하고 나아가 즐겁고 보람있는 학교생활을 할 수 있도록 학생들은 교내 휴식시간 및 여가시간을 잘 활용하며 그 운영은 다음 각 호와 같다.

- ① 휴식시간에는 다음시간 준비와 생리적인 문제를 해결한다.
- ② 여가시간에는 특별실(컴퓨터실, 체육관, 도서관 등)을 이용하여, 자신의 취미와 적성을 살리는 활동을 할 수 있으며, 이때 이용규칙을 잘 지켜야 한다.
- ③ 타인의 휴식을 방해하는 소란이나 활동은 자제한다.

제15조【용의복장】 용의복장은 다음 각 호와 같다.

- ① 학생은 단정한 자유 복장 및 학생다운 용모를 유지한다.
- ② 실기 및 실습 시 수업에 맞는 복장으로 하고 필요 시 부착물을 패용한다.
- ③ 신발은 활동하기에 편하고 검소한 것으로 착용한다.
- ④ 가방은 자유로이 한다.
- ⑤ 타인에게 불쾌감을 주지 않도록 신체를 청결하게 유지한다.

제16조【학급 내 봉사활동】 학생의 학급 내 봉사활동(일인일역)사항은 각 호와 같다.

- ① 학급 내 봉사활동(일인 일역) 임무를 책임감을 가지고 성실하게 이행한다.
- ② 학급환경 정돈, 학급분위기 조성에 노력 봉사한다.
- ③ 학급비품 관리와 파손에 주의하며 이상이 있을 경우 담임교사에게 즉시 보고한다.

제17조【의사표현의 자유】

- ① 학생은 자신에게 영향을 미치는 문제에 대하여 자유롭게 의사를 표현할 수 있는 권리를 가진다.
- ② 학교는 학생이 표현의 자유를 행사하는 경우 부당하고 자의적인 간섭이나 제한을 하여서는 아니 된다.

- ③ 학교는 교지 등 학생 언론활동, 인터넷 홈페이지 운영 등에서 표현의 자유를 최대한 보장하고, 필요한 시설 및 행·재정적 지원을 하여야 한다.
- ④ 학교는 학생 전용 의견 게시판을 설치·제공하고, 학생자치회가 학생의 의견을 들어 자율적으로 관리·운영할 수 있도록 지원하여야 한다.
- ⑤ 학생 게시물이 학교나 타인의 명예를 훼손하는 내용을 담고 있는 때에는 학생자치회의 협의를 거쳐 그 사유를 명시하고 일정 시간 내 자진 철거할 것을 안내한 후 철거되지 않는 경우에 학생자치회에서 직접 수거 또는 철거할 수 있다.

제18조【자치활동】

- ① 학생의 자치능력을 배양하고 더불어 사는 삶을 배워 민주시민의 자질을 기르기 위한 학급회, 학생회, 동아리 등의 학생자치활동은 보장된다.
- ② 학생은 학생자치활동에 적극적으로 참여하여 학생들의 문제를 스스로 해결하는 주체가 된다.
- ③ 학생대표는 학생에게 중대한 영향을 미치는 사안에 관하여 학교운영위원회에 참여하여 의견을 제출할 수 있다.
- ④ 동아리는 소정의 절차를 거쳐 학교장의 허가를 얻어 조직할 수 있다.
- ⑤ 학생자치활동은 적극적으로 보장되며, 학교의 장은 독립된 공간과 적절한 예산을 지원하여야 한다.
- ⑥ 학생자치활동의 조직 및 기능, 선거에 관련한 사항은 ‘학생자치회 규정’으로 정한다.

제2절 교외생활

제19조【교외생활】 학생은 교외생활 중에 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

- ① 학생으로서의 긍지를 갖고 신분에 어긋남이 없이 언행에 유의하며 자기 수양에 힘써야 한다.
- ② 학교 교직원 또는 상급학생, 동급생, 하급생을 만나면 예의를 표한다.
- ③ 학생의 본분을 다하고 노약자를 도와주며 공중도덕과 법을 잘 지킨다.
- ④ 교외에서 실시하는 각종 교육활동에 참여할 때 학생은 지도교사의 지시에 따라서 행동한다.
- ⑤ 교통규칙을 지키고 각종 안전사고에 유의한다.
- ⑥ 술, 담배, 본드 등 유해성 약물을 복용하지 않는다.
- ⑦ 학생은 청소년 유해업소에서 일하거나 위험한 일을 해서는 아니 되며, 학교의 장은 학생에게 부당노동행위로 인한 피해를 받지 않도록 교육한다.

제20조【보호자의 의무】 학생의 보호자는 다음 각 호의 사항에 대하여 관심을 가지고 학생(자녀)이 자율적이고 올바른 교외생활이 되도록 지도하며, 심각한 이상이 있을 경우 즉시 학교에 알리고 상담하여야 한다.

- ① 학생(자녀)의 외출 및 귀가시간
- ② 학생(자녀)의 교우관계
- ③ 평소와 다른 학생(자녀)의 이상 행동

제3절 정보통신

제21조【사이버 생활】 건전한 사이버 생활을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- ① 사이버 공간에서 표준어와 바른 말을 사용하여 건전하고 올바른 사이버 문화를 조성한다.
- ② 사이버를 이용한 폭력, 성희롱, 비방 등을 하지 않으며 타인의 인권과 사생활을 존중하고 보호한다.
- ③ 건전한 정보를 제공하고 올바르게 사용한다.
- ④ 음란·폭력성 유해 사이트 접속과 불법 유해 매체를 멀리한다.
- ⑤ 타인의 정보를 보호하고, 자신의 정보도 철저히 관리한다.
- ⑥ 타인의 지적 재산권을 보호하고 존중한다.
- ⑦ 컴퓨터 프로그램은 정품을 쓴다.

제22조【휴대전화 등 통신기기】

- ① 학생이 휴대전화를 가지고 등교할 시, 학생 본인이 휴대전화를 보관하고 분실에 대한 책임은 본인인 진다.
- ②-1 교육활동 시간(등교부터 하교 때까지)에는 전원을 끄고 생활함을 원칙으로 하며, 학생은 수업 중에 휴대전화(정보통신 기능을 가진 휴대용 전자기기를 포함한다)를 사용해서는 안 된다. 다만, 교육 목적의 사용, 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사전에 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 휴대전화를 사용할 수 있다.
- ②-2 학생이 제2항-1에 따라 수업 중 휴대전화를 일시적으로 사용하고자 할 때에는 지도 교원에게 구두로 요청하여 허가를 받을 수 있다. 수업 중 휴대전화를 1일 이상 지속하여 사용하고자 할 때에는 사전에 신청서와 증빙자료를 구비하여 담임교사에게 신청하여야 한다. 이 경우, 담임교사는 3일 이내에 허용 여부를 학생에게 알려주어야 한다.
- ③ 교육활동 시간에 1일 2회 이상의 주의를 주었음에도 학생이 계속해서 교사의 허락 없이 휴대폰을 사용할 경우, 교사는 학생의 휴대폰을 회수하고 하교 시 돌려준다. 또한 담임교사는 학부모(보호자)에게 사실을 알리고 가정에서 올바른 휴대전화 사용법을 안내한다.
- ④ 학생은 타인의 동의 없이 타인의 음성이나 모습을 녹음, 촬영하거나 이를 유포하여서는 아니 된다.
- ⑤ 수업 중 컴퓨터는 교육 활동을 위해서만 활용한다.
- ⑥ 교내 각종 정보통신 기자재를 아끼고 관리를 철저히 한다.

제23조【개인정보 열람, 정정, 수정】

- ① 학생은 본인에 관한 학교 기록을 열람할 수 있는 권리를 가진다.
- ② 학생은 본인에 관한 기록 중 부정확한 내용, 교육활동과 직접적인 관련성이 없는 내용, 학생의 권리를 부당하게 침해하는 내용 등에 대하여 정정이나 삭제를 요구할 권리를 가진다.
- ③ 학교는 학생에 관한 정보를 수집·처리·관리함에 있어서 「개인정보보호법」, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 등 적법한 절차에 따라야 한다.

제24조【학교 정보 접근에 관한 권리】

- ① 학생생활규정은 누구나 열람 가능하도록 홈페이지에 공지사항 게시판에 공지한다
- ② 학교는 학생생활규정이 제·개정된 경우 이를 관할 교육지원청에 보고한 후 7일 내에 개정사항을 학교홈페이지 및 가정통신문 등으로 공지하여야 한다.
- ③ 학교는 예·결산 등 학교 재정관련 정보를 학교구성원이 쉽게 알 수 있는 내용과 방법으로 공개하여야 한다.

제4절 학생자치회

제25조【회원】 학생자치회 회원은 본교에 재학하는 3~6학년 학생으로 한다.

제26조【권리 및 의무】 학생자치회 회원은 자치 활동에 참여할 권리를 가지며 정해진 회칙을 준수할 의무가 있다.

제27조【금지활동】 학생자치회 회원은 학교 운영에 관한 사항을 의결할 수 없다.

제28조【협의.지원사항】 학생자치회에서 협의하거나 지원하는 사항은 다음 각 호와 같다.

- ① 학생 연구활동
- ② 문화, 예술, 체육, 취미활동

- ③ 각종 봉사활동
- ④ 학교주변의 화재 등 각종 재난 시 방제 및 지원활동

제29조【학급학생자치회 임원】 학급학생자치회 임원은 다음 각 호와 같다.

- ① 학급학생자치회 회장 1인
- ② 학급학생자치회 남·여 부회장 각 1인

제30조【직무 및 선출】

- ① 학급학생자치회 임원의 직무는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 회장은 회무를 통괄하고 학생회를 대표한다.
 - 2. 부회장은 회장을 보좌하며 회장 유고 시 그 직무를 대행한다.
- ② 전교 및 학급 임원의 선출은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 전교 및 학급 회장, 부회장의 선거는 삼현초등학교 학생자치회 규정에 의하여 선출한다.
 - 2. 회장 및 부회장은 학급 단위의 직접 선거로 선출한다.
 - 3. 전교 회장과 부회장은 3~5학년 학생이 참여하는 직접선거로 선출한다.

제31조【입후보 자격의 제한】 학생자치회에 입후보하고자 하는 학생을 징계, 성적, 품행 등의 이유로 자격을 제한하여서는 아니 된다. 단, 후보자의 징계 및 조치 사항에 대해서는 공개한다.

제32조【자격 상실 및 보궐선거】 임기 중 특별교육 이상의 징계를 받은 자의 임원 자격은 당연 박탈되며 경우 2주 이내에 보궐선거를 실시하여 선출한다.

제33조【학급회의 시간 확보】 학급 교육과정 편성 시 월 1회 이상 학급회의 시간을 확보한다.

제34조【학생자치회 의사결정 이후의 조치】 지도교사는 학생자치회에서 의결(협의)사항을 학교장에게 보고하여야 하며, 학교장은 당해 의결사항을 학교 운영에 반영할 수 있는 것인지 확인하고 학생자치회에 그 결정 내용을 알려야 한다.

제35조【전교학생자치회】 학생자치회 심의·의결기관으로 전교학생자치회를 둔다.

- ① 구성
 - 1. 회장, 부회장 및 3~6학년 각 학급의 회장과 부회장으로 구성한다.
 - 2. 의장은 전교자치회 회장이 된다.
- ② 기능
 - 1. 사업계획의 심의 및 사업보고의 승인
 - 2. 기타 필요한 사항
- ③ 회의
 - 1. 전교학생자치회의는 정기총회와 임시총회로 구분하고 의장이 이를 소집한다.
 - 2. 정기총회는 월 1회로 소집하며 임시총회는 회장이 필요하다고 인정할 때, 또는 재적 대의원 과반수의 요구가 있을 때 또는 학교장의 소집요구가 있을 때 이를 소집한다.
 - 3. 전교학생자치회의 의결은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 하며 가부 동수인 경우 의장이 의결권을 갖는다.
 - 4. 전교학생자치회의에서 부결된 의안은 특별한 경우가 아니고서는 6개월 이내에 재상정할 수 없다.

- ④ 전교학생자치회 회장, 부회장의 경우 학교운영위원회에 참석을 요구하여 의견을 청취하고 질의응답을 통해 학교 운영에 참여할 수 있다.

제 3 장 학생생활 지도

제1절 생활지도의 범위

제36조【정의】 본 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① “학생”이란 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 재학 중인 사람을 말한다.
- ② “특수교육대상자”란 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제3호에 따른 사람을 말한다.
- ③ “교육활동”이란 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 활동을 말한다.
- ④ “학생생활지도”란 학교의 장과 교원이 교육활동 과정에서 학생의 일상적인 생활 전반에 관여하는 지도 행위(이하 “생활지도”라 한다)를 말한다.
- ⑤ “조언”이란 학교의 장과 교원이 학생 또는 보호자에게 말과 글로(정보통신망을 이용한 경우를 포함한다) 정보를 제공하거나 권고하는 지도 행위를 말한다.
- ⑥ “상담”이란 학교의 장과 교원이 학생 또는 보호자와 학생의 문제를 해결해 나가는 일체의 소통활동을 말한다.
- ⑦ “주의”란 학교의 장과 교원이 학생 행동의 위험성 및 위해성, 법령 및 학칙의 위반 가능성 등을 지적하여 경고하는 지도 행위를 말한다.
- ⑧ “훈육”이란 학교의 장과 교원이 지시, 제지, 분리, 소지 물품 조사, 물품 분리보관 등을 통해 학생의 행동을 중재하는 지도 행위를 말한다.
- ⑨ “훈계”란 학교의 장과 교원이 학생을 대상으로 바람직한 행동을 하도록 문제행동을 지적하여 잘잘못을 깨닫게 하는 지도 행위를 말한다.
- ⑩ “보상”이란 학교의 장과 교원이 학생의 바람직한 행동을 장려할 목적으로 유형·무형의 방법으로 동기를 부여하는 지도 행위를 말한다.

제37조【학업 및 진로】 학교의 장과 교원은 학업 및 진로와 관련하여 다음 각 호의 사항에 대해 학생을 지도할 수 있다.

- ① 교원의 수업권과 학생의 학습권에 영향을 주는 행위
- ② 학교의 면학 분위기에 영향을 줄 수 있는 물품의 소지·사용
- ③ 진로 및 진학과 관련한 사항

제38조【보건 및 안전】 학교의 장과 교원은 보건 및 안전과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대해 학생을 지도할 수 있다.

- ① 자신 또는 타인의 건강에 영향을 주는 사항
- ② 건전한 성장과 발달에 영향을 미치는 사항
- ③ 자신 또는 타인의 안전을 위협하거나 위해를 줄 우려가 있는 행위

제39조【인성 및 대인관계】 학교의 장과 교원은 인성 및 대인관계와 관련하여 다음 각 호의 사항에 대해 학생을 지도할 수 있다.

- ① 전인적 성장을 위한 품성 및 예절

- ② 언어 사용 등 의사소통 행위
- ③ 학교폭력 예방 및 대응, 학생 간의 갈등 조정 및 관계 개선

제40조【그 밖의 분야】 학교의 장과 교원은 제38조부터 제40조까지에서 규정한 사항 외에 다음 각 호의 사항에 대해 학생을 지도할 수 있다.

- ① 특수교육대상자와 다문화학생에 대한 인식 및 태도
- ② 건전한 학교생활 문화 조성을 위한 용모 및 복장
- ③ 비행 및 범죄 예방
- ④ 그 밖에 학칙으로 정하는 사항

제41조【안전지도】 학교는 다음 각 호와 같이 학생의 안전을 위하여 노력한다.

- ① 실험·실습 및 체육 활동 시 안전에 유의하도록 지도한다.
- ② 학교 시설 안전관리를 철저히 한다.
- ③ 안전 및 생명존중 교육을 실시한다.
- ④ 물놀이·등산·빙판·화재 등 각종 안전사고에 유의하도록 지도한다.
- ⑤ 등·하교 시 교통안전 지도를 위하여 교사와 학생 및 학부모(봉사단체)로 구성된 교통안전 지도반을 운영할 수 있다.
- ⑥ 각급 학교의 ‘현장교육학생안전관리규칙’을 준수한다.

제42조【진로지도】 학교는 다음 각 호와 같이 학생의 진로지도에 힘쓴다.

- ① 가급적 관련 표준화검사를 실시하여 진로지도에 활용한다.
- ② 진로교육에 대한 자료를 확충하여 정보를 제공한다.
- ③ 정확한 정보를 활용하여 올바른 직업관을 형성하도록 지도한다.
- ④ 진학 및 직업에 대한 교육을 3-6학년을 대상으로 실시한다.
- ⑤ 전문가를 초청하거나 현장 체험학습 등을 통한 진로교육을 실시할 수 있다.

제43조【교외생활 지도】 학부모(단체), 유관기관, 시민단체 등과 협조하여 교외에서 학생들이 비행을 저지르지 않도록 계도 및 선도한다.

제44조【보호자의 책임】 학생이 교내·외 생활을 막론하고 타인이나 학교에 피해를 입혔을 경우, 그 학생의 보호자는 피해자에게 경제적·정신적 피해 보상은 물론 도의적 책임을 진다.

제2절 생활지도의 방식

제45조【조언】

- ① 학교의 장과 교원은 학생의 문제를 인식하거나 학생 또는 보호자가 도움을 요청하는 경우 학생 또는 보호자에게 조언할 수 있다.
- ② 학생의 사생활에 관한 조언은 비공개를 원칙으로 한다.
- ③ 학교의 장과 교원은 학생의 문제 개선을 위하여 전문가의 검사·상담·치료를 보호자에게 권고할 수 있다.

제46조【상담】

- ① 학교의 장과 교원, 학생 또는 보호자는 학생의 문제를 해결하기 위한 원인 분석, 대안 모색 등이 필요한 경우 누구든지 상담을 요청할 수 있다.

- ② 상담은 수업시간 외의 시간을 활용함을 원칙으로 한다. 다만, 진로전담교사 또는 전문상담교사에 의한 상담, 학교의 장과 보호자 간의 상담 등은 예외로 한다.
- ③ 상담의 내용은 해당 학생 또는 보호자 외의 제3자에게 누설해서는 안 된다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ④ 학교의 장과 교원, 보호자는 상호 간에 상담을 요청할 수 있고, 상대방의 요청이 있는 경우 명백한 사유가 없으면 이에 응해야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 상담의 일시 및 방법 등은 학교의 장이 정하는 바에 따라 사전에 협의해야 한다.
- ⑥ 제4항에도 불구하고 학교의 장과 교원은 다음 각 호의 상담을 거부할 수 있다.
 1. 사전에 목적, 일시, 방법 등이 합의되지 않은 상담
 2. 직무범위를 넘어선 상담
 3. 근무 시간 외의 상담
- ⑦ 학교의 장과 교원은 학생 또는 보호자의 폭언, 협박, 폭행 등의 사유로 상담을 지속하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우 상담을 즉시 중단할 수 있다. 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청하거나 주변 학생에게 신고를 요청할 수 있다.

제47조【주의】

- ① 학교의 장과 교원은 학생의 행동이 학교 안전 및 교내 질서 유지를 저해할 소지가 있는 경우 학생에게 주의를 줄 수 있다.
- ② 학교의 장과 교원은 수업 중 휴대전화를 사용하거나 그 밖에 수업에 부적합한 물품을 사용하는 학생에게 주의를 줄 수 있다.
- ③ 학교의 장과 교원이 주의를 주었음에도 학생의 행동에 변화가 없거나, 학생의 행동으로 교육활동에 지장을 받을 경우 제49조에 따른 훈육 또는 제50조에 따른 훈계를 할 수 있다.
- ④ 학교의 장과 교원이 주의를 주었음에도 학생이 이를 무시하여 인적·물적 피해가 발생한 경우, 사전에 주의를 준 학교의 장과 교원은 생활지도에 대한 책무를 다한 것으로 본다.

제48조【훈육】

- ① 학교의 장과 교원은 제46조에 따른 조언 또는 제48조에 따른 주의로 학생에 대한 행동 중재가 어려운 경우 훈육할 수 있다.
- ② 학교의 장과 교원은 학생이 바람직한 행동변화를 위하여 노력하도록 특정한 과업을 부여하거나, 특정한 행위를 할 것을 지시할 수 있다. 이 경우 학생의 인권을 존중해야 하며 법령과 학칙의 범위에서 지시가 이루어져야 한다.
- ③ 학교의 장과 교원은 법령과 학칙에 따른 금지된 행동을 하는 학생을 발견한 경우, 이를 즉시 중지하도록 말로 제지할 수 있다.
- ④ 학교의 장과 교원은 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우 학생의 행위를 물리적으로 제지할 수 있다. 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청하거나 주변 학생에게 신고를 요청할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따른 물리적 제지가 있는 경우, 해당 교원은 이를 학교의 장에게 지체 없이 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 신속히 알려야 한다.
- ⑥ 학교의 장과 교원은 학생이 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 다음 각 호의 방법에 따라 해당 학생을 분리할 수 있다.
 1. 수업시간 중 교실 내 다른 좌석으로의 이동
 2. 수업시간 중 교실 내 지정된 위치로의 분리(실외 교육활동 시 학습집단으로부터의 분리를 포함한다)
 3. 수업시간 중 교실 밖 지정된 장소로의 분리
 4. 정규수업 외의 시간에 특정 장소로의 분리

[교실 내 및 교실 밖 분리 방법]

생활지도	요건	분리장소(시간)	절차 및 유의점	학습지원
1호 지도 수업시간 중 교실 내 다른 좌석으로의 이동	대상: 수업 방해 행동 학생 교사가 수업시간 중 2회 이상 조언, 주의 등의 방식으로 주	수업장소 내 별도의 좌석	지정된 좌석 및 위치로 이동 하도록 지시	해당 좌석 및 위치 에서 앉거나 선 상태에서 교사의 지시에 따라 수업 참여
2호 지도 수업시간 중 교실 내 지정된 위치로의 분리	의를 주었음에도 불구하고 문 제행동을 반복하는 학생	수업장소 내 지정된 위치 (실외 교육활동 시 학습집 단으로부터의 분리 포함)	(10분 동안 분리 후 복귀)	
3호 지도 수업 시간 중 교실 밖 지정된 장소로의 분리	① 1호 또는 2호 지도에도 불구 하고 교육활동을 지속 방해할 경우 또는 ② 수업 중 긴급한 상황(학생 간 물리적 다툼 등)으로 수업을 진행할 수 없는 경우	교무실 등 지정 장소 (최대 40분까지)	· 교사가 교무실(학년 담 당교감 등)에 학생인계 요청 후, 교직원이 인계 하여 학생을 교무실 등 지정 장소로 이동 및 복귀	교무실 등에서 행동성찰문 등 문제행동을 시정 하기 위한 대인활동
4호 지도 정규수업 이외의 시간에 특정 장소로의 분리	① 3호의 지도를 성실히 따르지 않는 경우 또는 ② 정규수업시간(점심시간포함)에 교내 및 수업장소를 무단이탈 하는 경우 또는 ③ 학교폭력 사안 처리 및 지도가 필요한 경우	방과 후 교무실 등 지정 장소 (최대 40분 이내)	· 교무실에서 학부모에게 지도 시간과 사유를 학교 SMS 또는 유선으로 통지함	

- ⑦ 학교의 장은 제6항제3호 및 제4호에 따른 분리를 거부하거나 1일 2회 이상 분리를 실시하였음에도 학생이 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 보호자에게 학생인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있다.
- ⑧ 학교의 장과 교원은 학생이 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 물품을 소지하고 있다고 의심할 만한 합리적 이유가 있는 경우 필요한 범위 내에서 학생의 소지 물품을 조사할 수 있다.
- ⑨ 학교의 장과 교원은 학칙으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 물품을 학생으로부터 분리하여 보관할 수 있다.
1. 제48조제2항에 따라 2회 이상 주의를 주었음에도 학생이 계속 사용하는 물품
 2. 학생 및 교직원의 안전과 건강에 위해를 줄 우려가 있는 물품
 3. 관련 법령에 따라 학생에게 판매될 수 없는 물품
 4. 그 밖에 학칙으로 정하여 소지·사용을 금지한 물품

[학생 물품 분리 보관 규정]

요건		분리기간	분리장소	분리방법
1	제48조제2항에 따라 2회 이상 주의를 주었음에도 학생이 계속 사용하는 물품	수업시간	교실 지정 장소	· 1회차 : 주의와 함께 분리 보관할 수 있음을 알림 · 2회차 : 주의를 2회 이상 주었음을 알리고 물품 분리 보관 · 하교 시 : 되돌려줌
2	학생 및 교직원의 안전과 건강에 위해를 줄 우려가 있는 물품 (예시) 흉기, 라이터, 레이저빔 기기 등	3일	교무실 등 학교장이 지정하는 장소	· 교무실에서 분리보관 사유, 수령기간 및 방법 등을 학교 SMS로 학부모에게 알림 · 학생으로부터 물품을 받아 학교의 장에게 신고 ※ 담임교사가 물품분리보관 일지를 작성 교무실에서 관리함 · 학부모에게 알리고, 요청하는 경우 보관기관 경과 후 학부모가 직접 수령함 ※ 학부모가 반환받을 의사가 없는 경우 또는 보관 기일 경과 후 3일이 지나도 수령하지 않는 경우 폐기 조치
3	관련 법령에 따라 학생에게 판매될 수 없는 물품 (예시) 술, 담배 등			
4	기타 학칙으로 금지한 물품 (예시) 도색잡지, 녹음기 등			

- ⑩ 교원은 제6항제3호·제4호 및 제9항에 따라 생활지도를 한 경우 지도의 일시 및 경위 등을 학교의 장에게 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 알려야 한다.
- ⑪ 「초·중등교육법 시행령」 제36조의5에 따른 학급담당교원은 학생 및 학부모의 의견을 들어 학급의 생활지도에 관한 세부 사항을 법령과 학칙의 범위에서 학급생활규정으로 정하여 시행할 수 있다. 다만, 특수교육대상자가 배치된 학급에서는 보호자 또는 특수교육교원의 의견을 듣고 이를 반영할 수 있다.

제49조【훈계】

- ① 학교의 장과 교원은 제46조에 따른 조언, 제47조에 따른 상담, 제48조에 따른 주의, 그리고 제49조에 따른 훈육 등에도 불구하고 자신의 잘못을 인정하지 않거나 잘못된 언행의 개선이 없는 경우 학생에 대해 훈계할 수 있다.
- ② 학생을 훈계할 때에는 그 사유와 바람직한 행동 개선방안을 함께 제시해야 한다.
- ③ 학교의 장과 교원은 학생을 훈계할 때에는 훈계 사유와 관련된 다음 각 호의 과제를 함께 부여할 수 있다.
1. 문제행동을 시정하기 위한 대안 행동
 2. 성찰하는 글쓰기
 3. 훼손된 시설·물품에 대한 원상복구(청소를 포함한다)

제50조【보상】 학교의 장과 교원은 학생에게 동기를 부여하는 칭찬, 상 등의 적절한 수단을 활용하여 보상할 수 있다.

제51조【특수교육대상자의 생활지도】

- ① 학교의 장과 교원은 특수교육대상자의 특성을 고려한 생활지도가 이루어질 수 있도록 노력해야 한다.
- ② 학교의 장은 「초·중등교육법」 제59조에 따라 통합교육을 실시하는 경우 교직원을 대상으로 하는 장

애이해 및 특수교육 관련 연수 실시, 통합학급의 학생 수 감축, 특수교육교원과 통합학급 담당 교원의 협력 등을 위하여 노력해야 한다.

- ③ 학교의 장은 심각한 문제행동을 보이는 특수교육대상자의 경우 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제22조제2항에 따른 개별화교육계획에 행동 중재 지원에 관한 사항을 포함해야 한다.

제52조【생활지도 불응 시 조치】

- ① 학교의 장은 학생 또는 보호자가 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해 행위로 보아 이에 대한 조치를 취할 수 있다.
- ② 교원은 지속적인 생활지도에 불응하는 학생에 대하여 학교의 장에게 징계를 요청할 수 있다.

제53조【이의제기】

- ① 학생 또는 보호자는 학교의 장과 교원의 생활지도가 부당하다고 판단하는 경우 학교의 장에게 14일 이내에 이의를 제기할 수 있다.
- ② 학교의 장은 제1항에 따른 이의제기에 대해 14일 이내에 답변해야 한다. 다만 동일한 내용으로 정당한 사유없이 반복적으로 이의를 제기하는 경우 2회 이상 답변하고 그 이후에는 답변을 거부할 수 있다.

제4장 장애 인권

제1절 총 칙

제54조【목적】 이 규정은 「장애인차별금지 및 권리구제등에 관한 법률」, 「장애인등에 대한 특수교육법」에 근거하여 장애학생의 인권이 학교 교육과정에서 실현될 수 있도록 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 보장하도록 한다.

제55조【책무】

- ① 학교장은 교육·학예에 관한 정책을 수립할 때 장애학생의 인권 실현을 위해 노력하여야 한다.
- ② 학교장, 교직원 등은 장애학생의 인권을 존중하고 장애학생의 인권 침해를 방지하기 위하여 노력하여야 한다.

제2절 장애학생의 인권

제56조【차별 받지 않을 권리】

- ① 장애학생은 다음 각 호에 대한 이유로 정당한 사유 없이 차별받지 않을 권리를 가진다. 이 규정에서 금지하는 차별이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 장애학생을 장애를 사유로 정당한 사유 없이 제한·배제·분리·거부 등에 의하여 불리하게 대하는 경우
 2. 장애학생에 대하여 형식상으로는 제한·배제·분리·거부 등에 의하여 불리하게 대하지 아니하지만 정당한 사유 없이 장애를 고려하지 아니하는 기준을 적용함으로써 장애학생에게 불리한 결과를 초래하는 경우
 3. 정당한 사유 없이 장애학생에 대하여 정당한 편의 제공을 거부하는 경우

4. 정당한 사유 없이 장애학생에 대한 제한·배제·분리·거부 등 불리한 대우를 표시·조장하거나 그러한 행위를 허용·조장하는 경우
5. 장애학생을 돕기 위한 목적에서 장애학생을 대리·동행하는 자에 대하여 제1호부터 제4호까지의 행위를 하는 경우
6. 장애학생보조기구 등의 정당한 사용을 방해하거나 장애학생보조기구 등을 대상으로 제4호에 따라 금지된 행위를 하는 경우

제57조【교육에 관한 권리】

- ① 장애학생의 입학 지원 및 입학을 거부할 수 없고, 전학을 강요할 수 없으며, 장애학생이 본교로 전입하는 것을 거절하여서는 아니 된다.
- ② 본교에 재학 중인 장애학생이 제43조 제1항 각 호의 편의 제공을 요청할 때 정당한 사유 없이 이를 거절하여서는 아니 된다.
- ③ 특정 수업이나 실험·실습, 현장견학, 수학여행 등 학습을 포함한 모든 교내외 활동에서 장애를 이유로 장애학생의 참여를 제한, 배제, 거부하여서는 아니 된다.

제58조【정당한 편의제공에 관한 권리】

- ① 본교에 재학 중인 장애학생의 교육활동에 불이익이 없도록 다음 각 호의 수단을 적극적으로 강구하고 제공하여야 한다.
 1. 장애인의 통학 및 교육기관 내에서의 이동 및 접근에 불이익이 없도록 하기 위한 각종 이동용 보장구의 대여 및 수리
 2. 장애학생이 필요로 하는 경우 교육보조인력의 배치
 3. 장애로 인한 학습 참여의 불이익을 해소하기 위한 확대 독서기, 보청기기 높낮이 조절용 책상, 각종 보완·대체 의사소통 도구 등의 구입 및 휠체어의 접근을 위한 여유 공간 확보
 4. 시·청각 장애학생의 교육에 필요한 큰 문자자료, 화면낭독·확대프로그램, 보청기기 등 각종 장애인 보조기구 등 의사소통 수단
 5. 교육과정을 적용함에 있어서 학습 진단을 통한 적절한 교육 및 평가방법의 제공

제59조【폭력으로부터 자유로울 권리】

- ① 장애학생은 성별, 연령, 장애의 유형 및 정도, 특성 등에 상관없이 모든 폭력으로부터 자유로울 권리를 가진다.
- ② 괴롭힘 등의 피해를 당한 장애학생은 상담 및 치료, 법률구조, 그 밖에 적절한 조치를 받을 권리를 가지며, 괴롭힘 등의 피해를 신고하였다는 이유로 불이익한 처우를 받아서는 아니 된다.
- ③ 누구든지 장애를 이유로 학교에서 장애학생에게 집단따돌림을 가하거나 모욕감을 주거나 비하를 유발하는 언어적 표현이나 행동을 하여서는 아니 된다.
- ④ 누구든지 장애를 이유로 장애학생에게 폭력, 금전적 착취를 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 누구든지 장애학생의 성적 자기결정권을 침해하거나 수치심을 자극하는 언어표현, 희롱, 장애 상태를 이용한 추행 및 성폭력 등을 행하여서는 아니 된다.

제3절 장애인권교육

제60조【장애인권에 관한 교육 및 홍보】

- ① 학교는 본교 학생을 대상으로 장애인식개선(장애이해) 및 장애인권교육을 연 2회 이상 실시하여야 한다.

- ② 학교는 교직원을 대상으로 장애인식개선 및 장애인권에 대한 연수를 연 1회 이상 실시하여야 한다.
- ③ 학교는 특수학급 학생을 대상으로 매학기 1회 이상 성교육을 실시하여야 한다.
- ④ 학교는 학부모에게 장애학생의 인권에 관한 교육을 가정통신문, 홈페이지 탑재, 연수 등 적절한 방법을 통하여 홍보한다.

제 5 장 학생생활교육위원회 및 징계 규정

제61조【근거】 교육기본법 제12조, 초·중등교육법 제 18조 및 교육법 시행령 제31조에 의거 교육상 필요하다고 인정할 때 학생에 대하여 훈육, 학교 내 봉사, 학부모 면담 등을 조화롭게 사용하고 학생에게 개선의 기회를 주어 교사, 학생, 학부모 모두가 인정하는 학교 문화를 창조하게 하도록 함을 목적으로 한다.

제62조【학생생활교육위원회 기능 및 임무】

- ① 본 위원회는 학생 선도 및 기타 학생 지도 필요 시 소집하고 이를 심의한다.
- ② 학생생활교육위원회 위원은 다음과 같은 업무를 수행한다.
 - 1. 학생 선도에 관한 사항
 - 2. 학생 선도 해제에 관한 사항
 - 3. 모범, 선행, 효행 및 기타 행동발달과 관련된 학생 표창 대상자 선정
 - 4. 기타 학생 지도에 관한 사항

제63조【학생생활교육위원회 구성】

- ① 학생생활교육위원회(이하 '위원회'라 한다)는 위원장, 부위원장 각 1명과 필요한 수의 위원을 둔다.
- ② 위원장은 교감, 부위원장은 학교생활인권을 담당하는 부장이 되고, 위원은 학생생활교육을 담당하는 교사를 포함하며, 위원의 수는 학교 규모에 따라 총 5인 이상 10인 이하로 정하며, 교직원 중에서 교무분장을 고려하여 학교장이 임명한다. (※필요 시 해당 학급 담임교사 또는 학부모대표 구성)
- ③ 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며, 부위원장은 위원장을 보조하고 위원장 부재 시 위원장의 업무를 대행한다.
- ④ 교원 중 위원회 사무를 담당하는 간사를 둔다.

제64조【사안 설명 및 심의】 학생을 징계하고자 하는 경우 해당 학생 또는 학부모에게 서면 또는 구술로 의견을 진술할 기회를 준 후 학생생활교육위원회에서 심의하여 학교장의 재가를 받아 확정한다.

제65조【기록 및 사무처리】

- ① 해당 학생생활교육위에서 심의된 사항을 학생생활교육위원회 간사 교사가 기록, 작성하여 학교장의 결재를 받아 처리한다.
- ② 학교장은 특별한 이유가 없는 한 위원회 심의 결과에 따라 조치하여야 한다. 다만, 필요한 경우 이유를 첨부하여 위원회에 재심의를 요구할 수 있다.
- ③ 위원회 개최 시, 이를 보호자에게 서면으로 통지한다.
- ④ 징계 조치 결과를 학생 및 그 보호자에게 반드시 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑤ 조치결정통지 시, 학교 내 재심의 신청, 행정심판, 행정소송 등 불복방법 및 청구 기간 등을 안내한다.

제66조【징계원칙】 징계원칙은 다음 각 호와 같이 한다.

- ① 학생징계는 학생의 인격 존중을 우선적으로 고려한다.
- ② 학생징계는 문제 학생에 대한 대응 조치보다는 예방 지도에 중점을 둔다.
- ③ 학생징계는 그 학생의 평소品行과 교육적인 면을 참작한다.

제67조【징계의 심의 및 의결】

- ① 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 위원회 위원은 심의의 공정성을 기하기 위해 직접 이해관계가 있는 안건의 심의에는 참여할 수 없으며, 본인 또는 관계인의 요청에 의해 심의에서 제외한다.

제68조【학생생활교육위원회 소집】 학생생활교육위원회는 학생 징계사안이 발생했을 때 소집한다.

제69조【학생생활교육위원회의 사안설명】 학생생활교육위원회는 담당교사 및 담임교사로부터 사안의 설명과 의견을 청취하고, 학생 또는 학생의 보호자(학부모)에게 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.

제70조【적용 범위】 이 규정의 적용 범위는 본교 재학생 및 교원이다.

- ① 학교장은 제43조의 규정에 의하여 징계를 할 때 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며 그 사유의 경중에 따라 징계의 단계를 달리하여 반성의 기회를 갖게 한다.
- ② 학교장, 학급 담임교사는 학생을 징계하고자 할 경우 학생 또는 학부모에게 의견 진술의 기회를 부여하는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.
- ③ 체벌을 금지(경기도 학생 인권조례 제6조 2항)하며 인권을 존중하는 훈육·훈계의 방법으로 행하여야 한다.

제71조【선도의 기준】

- ① 초·중등교육법 제18조 제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
 - 1. 학교 내의 봉사 (1일 2시간 이내, 5일 이내)
 - 2. 사회봉사 (1일 5시간 이내, 5일 이내)
 - 3. 특별교육 이수 (총 30시간 이내의 범위)
 - 4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
- ② 학교의 장은 제1항의 규정에 의한 징계를 할 때에는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개선의 기회를 주어야 한다.
- ③ 학교의 장은 제1항에 따른 징계를 할 때에는 학생의 보호자와 학생의 지도에 관하여 상담을 할 수 있다.

제72조【선도 사항】 학생 선도 사항은 다음과 같다.

- ① 학생생활규정을 위반하여 교육목적상 선도가 필요하다고 판단된 학생
- ② 법령을 위반하여 학교 교육에 영향을 미친 학생
- ③ 학업 및 진로, 보건 및 안전, 인성 및 대인관계, 그 밖에 학칙으로 정하는 사항에 대하여 교사의 정당한 생활지도에 불응한 학생

구분	항	내 용	학교내 봉사	사회봉사	특별교육	출석정지
예절	1	교사에게 불손한 행동이나 언행을 한 학생	○	○	○	○

구분	항	내 용	학교내 봉사	사회봉사	특별교육	출석정지
준법	2	용의복장을 상습적으로 위반하는 학생(화장 포함)	○			
	3	수업시간에 상습적으로 핸드폰 및 전자기기를 사용하는 학생	○			
	4	학교 게시물을 훼손한 학생	○			
	5	껌, 휴지, 기타오물을 함부로 버리거나 침을 뱉는 학생	○			
	6	5,6,7,8항을 상습적으로 하는 학생	○	○		
	7	학교 공공 가물, 교내 차량을 고의로 훼손, 파손한 학생	○			
	8	학교 시설(화장실, 필로티 등) 이용 목적에 맞지 않게 상습적으로 이용하는 학생	○	○		
	9	교내외에서 남의 물건을 훔치는 행위를 한 학생	○	○	○	○
수업	10	수업 태도가 불량하고 면학 분위기를 저해한 학생	○	○		
	11	수업 중 불가피한 사유(보건실, 화장실 등) 해결을 위해 필요한 시간 이상의 과도한 수업 이탈을 상습적으로 하는 학생	○	○		
	12	합당한 이유없이 수업이나 시험을 거부한 학생	○	○	○	○
	13	수업거부를 선동한 학생	○	○	○	○
	14	평가 중 부정행위를 했거나 이를 방조한 학생	○	○		
	15	교원 외 학생교육을 담당하는 강사 등의 교육활동을 침해한 행위	○	○	○	○
근태	16	미인정조퇴, 미인정결과를 한 학생	○			
	17	미인정조퇴, 미인정결과를 상습적으로 하는 학생	○	○	○	○
	18	미인정가출하여 학교, 사회에 물의를 일으킨 학생	○	○	○	○
	19	정당한 이유없이 미인정결석 10일 이상 학생	○	○	○	○
약물	20	담배소지 및 *흡연, 음주를 한 학생	○	○	○	○
	21	본드, 대마초, 부탄가스, 환각제 등을 흡입한 학생	○	○	○	○
	22	21, 22항의 약물 등을 상습적으로 복용 흡입한 학생	○	○	○	○
사이버	23	음란 사이트 및 도박 사이트에 접속하거나 하여 물의를 일으킨 학생	○			
	24	음란 영상 촬영 및 유포한 학생	○	○	○	○
	25	컴퓨터와 핸드폰을 이용하여 모함, 비방, 욕설 등을 3회 이상 한 학생	○	○	○	○
	26	게임기 사용으로 면학 분위기를 저해한 학생	○			
	27	26항을 반복적으로 위반할 경우	○	○	○	
	28	도박을 한 학생	○	○	○	
기타	29	징계지도를 불응한 학생			○	○
	30	징계 중 위 본조의 규정을 위반한 학생		○	○	○
	31	그 밖에 법률에 위반하여 학교교육에 영향을 미친 학생	○	○	○	○
	32	상기 규정에 해당되지 않은 사안은 학생생활교육위원회 심의를 거쳐 학교장이 결정한다.				

* 흡연 및 음주 관련 지도 내용

구분	적발 내용	지도 내용
1단계	흡연 및 음주 의심 시 (손 등, 몸에서 담배 또는 술 냄새가 날 때)	담임교사 상담 및 흡연 및 음주 예방 지도
2단계	흡연 및 음주 1차 적발	학부모 통보: 적발 사실 및 지도내용
3단계	흡연 및 음주 2차 적발	학부모 내교 상담
4단계	흡연 및 음주 3차 적발	교내봉사 또는 특별교육

제73조【선도의 방법】 학생 선도는 다음 각 항에 준하여 실시한다.

① 학교 내의 봉사

1. 하루 2시간 이내로 하며, 5일 이내의 기간으로 한다. 다만 각 학교 실정에 따라 총 10시간 이내의 범위에서 일수를 정하여 실시할 수 있다.
2. 대상 학생의 수업결손이 발생하지 않는 범위 내에서 실시하되, 특별한 사정이 있는 경우 학교장의 판단으로 달리 실시할 수 있다.
3. 상담·교화와 봉사활동 등을 수행한다.

② 사회봉사

1. 하루 5시간 이내로 하며, 5일 이내의 기간으로 한다. 다만 사회봉사 실시 기관의 운영 사정 등에 따라 총 25시간 이내의 범위에서 일수를 정하여 실시할 수 있다.
2. 해당 기관의 봉사활동 이수 확인서를 제출한 경우에는 출석으로 인정한다.
3. 사회봉사 기관은 다음과 같다.
 - 가. 봉사활동 등 사회복지를 목표로 하는 기관
 - 나. 상담전문가, 청소년지도사 등을 두고 있거나 전문상담교육을 하고 있는 기관
4. 학생생활교육위원회 결정에 따라 학교 내에서 사회봉사를 할 수 있다.

③ 특별교육 이수

1. 총 30시간 이내의 범위에서 일수를 정하여 실시하며, 경기도교육감 특별교육이수기관 운영 지침의 교육 방법 등을 따르도록 한다.
2. 특별교육 기관은 다음과 같다.
 - 가. 교육감이 지정한 기관
 - 나. 교육감이 위탁교육을 계약한 기관(금연, 약물, 마약, 환각제, 알코올, 중독치료) 교육과정 이수
3. 행동·심리상 장애가 있는 학생의 경우 학부모와 협의하여 상담치료 교육, 심리치료 교육 전문기관 또는 의료기관의 치료 이수
4. 상담 자원봉사자, 한국청소년상담원, 학교 상담실 등과 연계하여 일대일로 상담치료 교육을 받게 하는 개별교육 이수
5. 특별교육 이수는 반드시 이수증을 제출하여야 하며, 이수증이 없으면 미인정결석으로 처리한다.

④ 출석정지

1. 학생의 인격을 존중하는 교육적인 방법으로 시행하며, 그 사유의 경중에 따라 1회 10일 이내, 연간 30일 이내로 한다.
2. 출석정지 기간에도 학생의 교육 중단을 최소화하기 위하여 보호자와 협의하여 교육프로그램을 마련하고 운영하도록 하며, 출석정지 기간에 교육감이 설치·운영하는 시설 및 교육방법을 이용하여 교육을 실시할 수 있다.
3. 출석정지 기간은 학교생활기록부의 출결 상황란에 ‘미인정결석’ 일수에 산입하여 기재하되, 특기사항란에 사유는 기재하지 않는다.
4. 출석정지 기간에도 담임교사 등은 수시로 학생 및 보호자와 상담을 진행하여 학생의 반성 및 행동 개선을 지원한다.
5. 등교 정지 기간에는 교육감이 지정하는 기관(Wee 센터, 대안위탁교육기관)에 위탁하여 상담 치료 등 특별교육을 이수한다.
6. 특별교육 이수가 완료되면 업무담당자는 기관으로부터 해당 학생의 교육 이수 확인서를 제출받아 기록으로 보존하고, 상담 담당교사(부장)은 상담을 실시하여 학교생활에 적응하도록 돕는다.

제74조【재심청구】

① 학교 내 재심 절차

1. 학교 내 재심의 신청 횟수는 각 학교 실정에 따라 규정으로서 마련하되, 특별한 사정이 없는 한 1회에 한한다.
2. 징계 조치에 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 조치를 받은 날로부터 5일 이내, 재심의를 요청할 수 있다.
3. 학교장은 학생 및 보호자의 재심의 신청에 대하여 2일 이내에 재심의 여부를 결정한다.
4. 재심의 신청인용 시 위원회에서 재심의를 실시한다.
5. 위원회 재심의 관련 유의 사항
가. 원 조치 절차와 동일하게 처리한다.
나. 재심의 결과가 원 조치보다 가중될 수 없다.
6. 학교장 조치
가. 위원회 재심의 결과에 대한 학교장 결재
나. 학생 및 그 보호자에 대한 통지
다. 조치 이행

② 그 밖의 절차: 행정심판 및 행정소송

1. 행정심판: 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구하여야 한다.
2. 행정소송: 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분 등이 있는 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.

제75조【징계 외 생활교육방법】 학생생활교육위원회의 조치가 필요하지 않은 경우 성찰교실, 회복적 성찰문 쓰기, 학부모 상담 등의 방법으로 학생을 선도한다.

제76조【징계사실의 공표금지】

- ① 학교는 학생의 징계에 관한 사실을 공표해서는 아니 된다.
- ② 학교는 학생의 교육활동 지원을 위해 불가피한 경우 관련교사에게 학생의 징계사실을 안내할 수 있으나, 이 경우에도 필요 최소한의 정도만 안내하여 누설에 유의해야 한다.

제 6 장 개정방법

제77조【개정방법】

- ① 학생생활규정 제.개정의 제반 사항을 계획하고 추진하기 위하여 ‘학생생활규정 규정개정심의위원회’(이하 위원회)를 구성하여 운영한다.
- ② 본 규정은 학생, 보호자, 교직원의 의견을 수렴하여 개정한다.

제78조【위원회 설치목적】

- ① 위원회는 조례의 제정 후 각 학교의 학칙 및 각종 규정(아래 “학칙 등”)이 조례에 부합하는지 검토.심의하고, 학칙 등이 조례에 위배 되는 경우 그것을 제.개정하여 조례에 부합하도록 정비한다.
- ② 향후 학칙 등을 제.개정할 때에도 학생 인권과 관련 있는 내용이 있는 경우 조례에 부합하도록 심의하는 기능을 수행한다.
- ③ 위원회는 교육감이 제시한 규정 개정의 지침에 따라 학칙 등을 심의한다.

제79조【위원회 구성】

- ① 위원회는 학생대표 3인, 교원대표 3인, 보호자대표 2인, 전문가 대표 1인, 총 9인의 위원으로 구성한다.
- ② 위원회의 인원 구성은 학생의 수가 반드시 위원회의 1/3 이상이 되도록 구성하되, 교원의 수는 학생의 수 이하로 한다.
- ③ 위원회는 양성평등을 고려하여 지나치게 특정의 성에 치우치지 않게 구성하여야 한다.
- ④ 위원회의 학생 대표는 지나치게 특정 학년에 치우치지 않게 구성하여야 한다.

제80조【구성 방법】

- ① 위원회의 교원대표는 교직원회의에서 민주적 절차에 따라 선출하되, 학교장을 제외한 교원 중에서 선출한다.
- ② 위원회의 학생대표는 민주적 절차에 따라 선출하되, 학교별 상황과 위원회 구성 일정상 불가피한 경우에 한하여 학생회 대의기구를 통하여 선출할 수 있다.
- ③ 위원회의 보호자 대표는 학부모대표 회의에서 선출한다.
- ④ 위원회의 전문가 선출은 교원, 학생, 학부모대표로서 선출된 위원들이 추천하여 인권 관련 지식이나 경험이 있는 자로 위촉하도록 한다. 이때 전문가는 변호사, 인권·시민단체 활동가, 대학교수, 사회복지사, 청소년지도사, 상담사, 퇴직교원 등을 포함하여 폭넓게 인정할 수 있다.
- ⑤ 위원회의 구성에 앞서 반드시 교원, 학생, 학부모에게 위원회의 구성 목적과 방법, 일정, 활동내용에 대해 학교 홈페이지를 통하여 공고하여야 한다.

제81조【위원회의 운영】

- ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하여 선출한다.
- ② 위원회는 간사를 두어 회의록을 작성하여 공개하여야 한다.
- ③ 교원, 보호자, 전문가 대표의 임기는 1년으로 하며, 2회에 한하여 연임할 수 있다.
- ④ 학생 대표의 임기는 1학기로 하며, 2회에 한하여 연임할 수 있다.
- ⑤ 대표의 졸업, 사임 등으로 인하여 새롭게 선출된 대표의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.
- ⑥ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑦ 위원회는 회의 안건과 관련된 의견수렴, 문헌조사를 실시하며, 학교관계자, 학부모 대표, 학생 대표 및 기타 위원회의 의결로써 결정된 자를 출석하게 할 수 있다.
- ⑧ 위원회는 민주적이고 합리적으로 학생들의 의견을 수렴하기 위한 절차를 반드시 거친다. 예를 들면, 학생 및 학부모를 대상으로 한 공청회 또는 토론회 등을 개최하거나 설문조사 등을 실시할 수 있다.
- ⑨ 학교장은 위원회의 원활한 운영을 위해 협조하여야 한다.

제82조【규정개정절차】 규정개정절차는 다음과 같은 순서를 따른다.

절차	세부사항
개정안 발의 ↓	- 규정개정심의위원회, 학생회, 교직원회, 학부모회 등에서 학교생활인권 규정 개정안을 발의
민주적 의견 수렴 ↓	- 규정개정심의위원회에서 주관, 다양한 방법으로 학교 구성원(학생, 학부모, 교직원)의 의견 수렴
규정개정심의위원회 심의 ↓	- 개정안이 발의된 날로부터 30일 이내에 규정개정심의위원회에서 안건을 심의하여 학교운영위원회에 제출
학교운영위원회 심의 ↓	- 학교운영위원회 심의과정에 학생 대표가 참석하여 의견을 개진할 기회를 부여 (초·중등교육법시행령 제59조의4 참조) - 학교운영위원회 심의 후 제·개정안 확정
공포 및 보고	- 학교 구성원들이 개정된 규정을 알 수 있도록 학교 게시판, 홈페이지, 가정통신문 등을 통해 공고 - 학교생활인권규정의 내용은 학교홈페이지에서 학생과 보호자 등이 알기 쉽게 별도의 팝업창으로 공지 [* 필요 시 학생 및 교원에 대한 개정 주요사항 교육 실시]

제83조【규정개정심의 예외사항】 아래와 같은 사유가 있는 경우에는 구성원의 의견수렴과 규정개정심의위원회 심의 절차를 생략할 수 있다.

- ① 학생 생활교육에 직접 영향을 미치지 않는 규정의 일부 문구나 기구의 명칭 등을 단순 변경하거나 수정하는 경우
- ② 상위 법령(조례, 지침 포함)의 제·개정 사항을 규정에 그대로 반영하는 경우

제84조【기타】 이 규정에 명시되지 않은 사항 또는 해석상 논란이 발생하는 사항에 대하여는 ‘위원회’의 협의로 결정한다.

부 칙

제1조【시행일】 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

제2조【시행일】 이 규정은 2017년 2월 9일부터 시행한다.

제3조【시행일】 이 규정은 2019년 2월 21일부터 시행한다.

제4조【시행일】 이 규정은 2019년 5월 23일부터 시행한다.

제5조【시행일】 이 규정은 2019년 11월 14일부터 시행한다.

제6조【시행일】 이 규정은 2020년 10월 7일부터 시행한다.

제7조【시행일】 이 규정은 2021년 10월 21일부터 시행한다.

제8조 ‘제4장 학생생활교육위원회 및 징계 규정’과 관련하여 본 규정에 제시되어 있지 않은 사항은 학생생활교육위원회 별도의 지침에 따른다.

제9조【시행일】 이 규정은 2023년 7월 19일부터 시행한다.

제10조【시행일】 이 규정은 2023년 12월 21일부터 시행한다.

제11조【시행일】 이 규정은 2024년 10월 10일부터 시행한다.

제12조【시행일】 이 규정은 2025년 10월 22일부터 시행한다.

제13조【시행일】 이 규정은 2025년 12월 22일부터 시행한다.